LICITAÇÃO CODEVASF / LEILÃO N.º [●]/20[●]	Recebimento dos Invólucros: [●]/[●]/20[●] - [●]h[●] às [●]h[●] Sessão Pública: [●]/[●]/20[●] às [●]h[●] horas Código UASG: 195006

Objeto
Concessão de Direito Real de Uso – CDRU de áreas públicas, com o objetivo de viabilizar a implantação, operação e manutenção da Infraestrutura de Irrigação, bem como a ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no perímetro público de irrigação denominado do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais.

Valor estimado
R$ 1.724.038.608,92 (um bilhão, setecentos e vinte e quatro milhões, trinta e oito mil, seiscentos e oito reais e noventa e dois centavos).

Vistoria	**Agendamento da vistoria**	**Consórcio**	**Forma de Execução**
Não obrigatória	[●]	Permitido	Preço Global
Modo de Disputa	**Forma de Execução**	**Critério de Julgamento**	
Aberto	Presencial	Maior Oferta	

Capital Social
• Valor mínimo: R$ 172.403.860,89 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos).

Pedidos de Esclarecimentos	**Impugnações**
Até dia [●] para o endereço licitacao@codevasf.gov.br	Até dia [●] para o endereço licitacao@codevasf.gov.br

Observações Gerais:
1) O edital e outros anexos estão disponíveis para download no endereço [●]. 2) Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o site da Codevasf para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos. A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal n.º 13.303/2016.

EDITAL N.º [●]/20[●]

LICITAÇÃO CODEVASF / LEILÃO

FORMA PRESENCIAL - LEI Nº 13.303/2016

MAIOR OFERTA

A V I S O

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF, torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicados, fará realizar licitação na modalidade de LICITAÇÃO CODEVASF, na forma PRESENCIAL, do tipo MAIOR OFERTA, de acordo com as condições deste Edital e seus Anexos.

OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso – CDRU de áreas públicas, com o objetivo de viabilizar a implantação, operação e manutenção da Infraestrutura de Irrigação, bem como a ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no perímetro público de irrigação denominado do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas, entidades de previdência complementar, fundos de investimento, isoladamente ou em consórcio, que atendam às exigências deste Edital e seus Anexos.

DATA DE ENTREGA DOS INVÓLUCROS N.º 1 (GARANTIA DE PROPOSTA) e N.º 2 (PROPOSTA COMERCIAL):

Data: [●]/[●]/20[●]

Horário: das [●] ([●]) às [●] ([●]), no horário de Brasília.

Local: sede da **B3**, na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, São Paulo – SP.

SESSÃO PÚBLICA:

Data: [●]/[●]/20[●]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Horário: partir das [●] ([●] horas), no horário de Brasília.

Local: sede da **B3**, na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, São Paulo – SP.

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis no link: [●].

Na impossibilidade de download pelo sítio aqui indicado, o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria de Licitações da **CODEVASF**, na sala 201 do Edifício Manoel Novaes – Sede da **CODEVASF**, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília – DF, telefone (0xx61) 2028-4619, e poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentação de mídia digital para gravação, no horário de [●]h às [●]h e de [●]h às [●]h, de segunda a sexta-feira, a partir da data de publicação.

As eventuais alterações e esclarecimentos também estarão disponíveis para consulta dos interessados, no sítio da **CODEVASF** [●].

_____

LUCAS FELIPE DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente CODEVASF

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Índice

1. OBJETO 5

2. FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAÇÃO DO VALOR ESTIMADO, REGIME DE EXECUÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FASE RECURSAL 7

3. TERMINOLOGIA 7

4. DESCRIÇÃO GERAL 15

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 16

6. VISITA AO PROJETO E À ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO 17

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 19

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 21

9. IMPEDIMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO 23

10. REPRESENTAÇÃO DAS LICITANTES 26

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO 28

12. GARANTIA DE PROPOSTA – INVÓLUCRO Nº 1 32

13. PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 2 36

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - INVÓLUCRO Nº 3 38

15. SESSÃO PÚBLICA 38

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 44

17. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO 45

18. CONDIÇÕES GERAIS 48

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

CODEVASF - EDITAL N.º [●]/20[●]

MAIOR OFERTA

FORMA PRESENCIAL

LICITAÇÃO CODEVASF - LEI Nº 13.303/2016

PROCESSO N.º [●]

1. OBJETO

1.1. A **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF**, por intermédio da sua Secretaria de Licitações - PR/SL, torna público para conhecimento de todos que realizará licitação objetivando Concessão de Direito Real de Uso - CDRU de áreas públicas, com o objetivo de viabilizar a implantação, operação e manutenção da Infraestrutura de Irrigação, bem como a ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no perímetro público de irrigação denominado do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais, no prazo e nas condições estabelecidos no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** e segundo os **Escopos**, **Parâmetros de Desempenho** e **Parâmetros Técnicos** mínimos estabelecidos no **Caderno de Encargos**, cujas **Garantia de Proposta** (INVÓLUCRO N.º 1), **Proposta Financeira** (INVÓLUCRO N.º 2) e **Documentação de Habilitação** (INVÓLUCRO N.º 3) serão recebidas das [●]h ([●]) às [●]h ([●]) do dia [●] ([●]) de [●] de 20[●], na sede da B3, na Rua XV de Novembro nº 275, Centro, São Paulo/SP.

1.2. A Sessão Pública para abertura dos Invólucros da **Proposta Financeira** (INVÓLUCRO N.º 2) e **Documentação de Habilitação** (INVÓLUCRO N.º 3) da **Licitante** mais bem classificada, ocorrerá igualmente na sede da B3, no dia [●] ([●]) de [●] de 20[●], às [●]h ([●]), podendo ocorrer em dias diferentes a critério da **Comissão Técnica de Julgamento**.

1.3. O presente procedimento licitatório, do tipo reger-se-á pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEVASF, pela Lei Federal n.º 13.303/2016, que institui normas para licitações e contratos das empresas públicas e sociedades de economia

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

mista no âmbito da União, Lei Federal n.º 12.787, de 11/01/2013, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação, Decreto-Lei n.º 271, de 28 de fevereiro de 1967, Lei Federal n.º 11.481, de 31 de maio de 2007, Lei Federal n.º 6.088, de 16 de julho de 1974 e, subsidiariamente, pelas Leis Federais n.º 8.987/1995 e n.º 9.074/1995.

1.4. Para todos os fins, integram o **Edital** os seguintes **Anexos:**

1.4.1. Anexo 1 – Minuta de Contrato e seus Anexos

1.4.2. Anexo 2 – Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF

1.4.3. Anexo 3 – Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF

1.4.4. Anexo 4 – Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Financeira

1.4.5. Anexo 5 – Documentos de Habilitação

1.4.6. Anexo 6 – Modelo de Carta de Apresentação da Documentação de Caráter Geral

1.4.7. Anexo 7 – Modelo de Carta de Declaração de Regularidade ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; e Não Adoção de Relação Trabalhista Caracterizando Trabalho Forçado ou Análogo à Trabalho Escravo

1.4.8. Anexo 8 – Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, Concordata, Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência

1.4.9. Anexo 9 – Modelo de Carta de Declaração de Ausência de Impedimento para Participação na Licitação

1.4.10. Anexo 10 – Modelo de Carta de Declaração de Capacidade Financeira

1.4.11. Anexo 11 – Modelo de Declaração Formal de Expressa Submissão à Legislação Brasileira e de Renúncia de Reclamação por via Diplomática

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

1.4.12. Anexo 12 – Modelo de Procuração

1.4.13. Anexo 13 – Modelo de Procuração (Licitante Estrangeira)

1.4.14. Anexo 14 – Modelo de Carta de Declaração de Licitante Estrangeira

1.4.15. Anexo 15 – Modelo de Declaração de Não Ser Irrigante Impedido

1.4.16. Anexo 16 – Declaração de Visita

1.4.17. Anexo 17 – Declaração de Conhecimento do Local

1.4.18. Anexo 18 – Manual de Procedimentos da B3

1.4.19. Anexo 19 – Modelo de Carta de Ratificação de Lance

2. CADERNO DE ENCARGOSFORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, DIVULGAÇÃO DO VALOR ESTIMADO, REGIME DE EXECUÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FASE RECURSAL

2.1. Forma de realização: LICITAÇÃO CODEVASF na forma PRESENCIAL.

2.2. Modo de Disputa: ABERTO.

2.3. Divulgação do Valor Estimado: PÚBLICO.

2.4. Regime de Execução: PREÇO GLOBAL.

2.5. Critério de julgamento: MAIOR OFERTA (nos termos do art. 54, Inciso VI da Lei Federal n.º 13.303/2016).

2.6. Fase recursal: ÚNICA, após a habilitação da **Licitante**, obedecendo a ordem de classificação das **Propostas Financeiras**, nos termos do art. 51, incisos VI a VIII da Lei Federal n.º 13.303/2016.

3. TERMINOLOGIA

3.1. Para os fins deste Edital, em conformidade com a Lei Federal n.º 12.787 de 11 de janeiro de 2013, os termos ou expressões em negrito têm o seguinte significado e/ou interpretação:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.1. **Adjudicatária**: **Licitante** vencedora do processo licitatório;

3.1.2. **Agricultor Irrigante**: pessoa física ou jurídica que exerce agricultura irrigada;

3.1.3. **Agricultura Irrigada**: atividade econômica que explora culturas agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens, bem como atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação e drenagem;

3.1.4. **Anexo**: cada um dos documentos anexos ao **Edital**, seguidos de sua numeração;

3.1.5. **Anexo da Minuta do Contrato**: cada um dos documentos anexos à Minuta do **Contrato**;

3.1.6. **Área Irrigável**: a área de terra do **Sistema de Irrigação** que, em decorrência de estudos técnicos, ambientais, sociais e econômicos, é considerada pedologicamente apta para a prática da **Agricultura Irrigada**;

3.1.7. **Área Não Irrigável**: área pedologicamente inapta à agricultura irrigada, em decorrência de estudos técnicos, incluindo áreas reservadas à faixa de domínio de canais e drenos coletivos, faixa de domínio de rede elétrica, faixa de domínio de estradas, faixas de domínio das estruturas de bombeamento e vilas, bem como áreas de Reserva Legal. As **Áreas Não Irrigáveis** representam, portanto, parcela ou mancha que conjuntamente com as **Áreas Irrigáveis** constituem a unidade parcelar;

3.1.8. **B3**: responsável pela prestação de serviços especializados de assessoria técnica e apoio operacional à **Comissão Técnica de Julgamento** relativos aos procedimentos necessários à realização do certame, endereço: Rua XV de Novembro nº 275, Centro, São Paulo/SP;

3.1.9. **Caderno de Encargos:** instrumento constante do Anexo 20 do **Edital** que contém as condições, critérios, requisitos e especificações mínimas das obras e serviços a serem realizados pela **Concessionária**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.10. **CODEVASF**: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR;

3.1.11. **Coligada:** Qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de outra pessoa ou fundo. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la;

3.1.12. **Comissão Técnica de Julgamento (ou Comissão)**: comissão instituída pela Presidência da **CODEVASF** que será responsável por receber, examinar e julgar todos os documentos e conduzir os procedimentos relativos à **Licitação**, sendo sua decisão soberana na licitação;

3.1.13. **Concessão de Direito Real de Uso, Concessão ou CDRU**: concessão de direito real de uso de áreas públicas a ser outorgada à **Adjudicatária** vencedora da Licitação, com a finalidade de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação**, bem como à ocupação e exploração de terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, localizada no perímetro público de irrigação denominado Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), no Estado de Minas Gerais;

3.1.14. **Concessionária**: Sociedade de Propósito Específico (**SPE**), conforme definido abaixo, a ser constituída de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com a finalidade exclusiva de explorar a **Concessão de Direito Real de Uso**;

3.1.15. **Consórcio**: grupo de pessoas jurídicas, solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações decorrentes da presente **Licitação** e vinculadas por Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico, nos moldes previstos no **Anexo 5**, participantes da licitação;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.16. **Contrato, Contrato de Concessão, Contrato de CDRU**: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com opção transferência de propriedade a ser celebrado entre a **CODEVASF** e a **Licitante** vencedora, regido pelas leis da República Federativa do Brasil;

3.1.17. **Controlada**: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo **Controle** é exercido por outra pessoa ou fundo de investimento e entendida como tal a sociedade na qual a **Controladora**, diretamente ou por meio de outras controladas, é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e poder de eleger a maioria dos administradores da **Controlada**, nos termos do art. 243, § 2º, da Lei Federal n.º 6.404/76;

3.1.18. **Controladora**: qualquer pessoa ou fundo de investimento que exerça **Controle** sobre outra pessoa ou fundo de investimento;

3.1.19. **Controle**: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar;

3.1.20. **Diretor da Sessão**: Representante da **B3** que conduzirá a sessão pública da **Licitação**, na qualidade de auxiliar técnico da **Comissão**, segundo os termos do **Edital**;

3.1.21. **Documentação de Habilitação**: Documentos a serem apresentados pelos participantes na **Licitação** relacionados à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira;

3.1.22. **DOU**: Diário Oficial da União;

3.1.23. **Edital:** o Edital de Concessão n.º [●]/20[●] e todos os seus Anexos;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.24. **Empresa Estrangeira:** Qualquer pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar participante da **Licitação**, que não funcionem no país, isoladamente ou em **Consórcio**, de acordo com o disposto no **Edital**;

3.1.25. **Escopo:** concessão de direito real de uso de áreas à **Concessionária**, com a finalidade de viabilizar a realização das obras e serviços necessários à implantação, operação e manutenção da **Infraestrutura de Irrigação** e ocupação das áreas com produção agrícola, conforme previsto neste **Contrato** e no **Caderno de Encargos**;

3.1.26. **Garantia de Execução do Contrato**: garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais da **Concessionária**, por ela prestada em favor da **CODEVASF**, incluindo o pagamento de eventual ágio apresentado na proposta financeira, até que os processos de desapropriação das áreas sejam concluídos pela **Concessionária**;

3.1.27. **Garantia de Proposta**: garantia de cumprimento da proposta a ser apresentada pelas **Licitantes**, nos termos deste **Edital**;

3.1.28. **Grupo Econômico:** compõem o **Grupo Econômico** das **Licitantes** as sociedades coligadas, controladas e controladoras ou sob controle comum, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, do Código Civil e do artigo 278, da Lei Federal n.º 6.404/76, ou fundos de investimentos que possuam administradores, gestores ou quotistas comuns (com mais de 10% (dez por cento) de participação);**Infraestrutura de Irrigação**: conjunto de estruturas e equipamentos de captação, adução, armazenamento, distribuição ou drenagem de água, estradas, redes de distribuição de energia elétrica e instalações para o gerenciamento e administração do projeto de irrigação;

3.1.29. **Invólucro**: cada um dos três envelopes que devem ser entregues pelos interessados em participar da **Licitação** na forma do **Edital**, em especial do item 11, sendo eles, respectivamente: (i) **Invólucro** N.º 1: **Garantia de Proposta**; (ii) **Invólucro** N.º 2: **Proposta Financeira**; e (iii) **Invólucro** N.º 3: **Documentação de Habilitação**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.30. **IPCA**: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, devendo ser substituído por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção;

3.1.31. **Irrigante Impedido**: produtor excluído de **Projeto Público de Irrigação** implantado pela **CODEVASF**, por inadimplência ou por ter tido unidade parcelar adquirida junto à **CODEVASF**, ou junto a terceiros, com anuência da **CODEVASF**, retomada ou desenvolvida no período de 5 (cinco) anos contados a partir da rescisão do respectivo instrumento contratual;

3.1.32. **Licitação**: o conjunto de procedimentos realizados para a desestatização e contratação da **Concessão**;

3.1.33. **Licitante**: pessoa jurídica, fundo de investimento, entidade de previdência complementar ou consórcio participante da **Licitação**, segundo as regras do **Edital**;

3.1.34. **Manual de Procedimentos da B3**: documento anexo ao **Edital**, contendo orientações, regras e modelos de documentos para os procedimentos de prestação de **Garantia de Proposta**, procedimentos operacionais, bem como todos os demais procedimentos pertinentes à realização do certame realizados sob assessoria da **B3**;

3.1.35. **MIDR**: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional;

3.1.36. **PREVIC**: Superintendência Nacional de Previdência Complementar;

3.1.37. **Parâmetros de Desempenho:** indicadores estabelecidos no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** que expressam as condições mínimas de qualidade e quantidade que devem ser observadas nas obras e serviços sob responsabilidade da **Concessionária**;

3.1.38. **Parâmetros Técnicos:** especificações técnicas mínimas estabelecidas no **Contrato** e no **Caderno de Encargos** que devem ser observadas nas obras e serviços sob responsabilidade da **Concessionária**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.1.39. **Partes Relacionadas**: Em relação à **Concessionária**, qualquer pessoa **Controlada**, **Coligada** e as respectivas **Controladas**, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contábeis em vigor;

3.1.40. **Participante Credenciada**: Sociedades habilitadas a operar na **B3**, nos termos do **Manual de Procedimentos da B3**, contratadas pelas **Licitantes**, por meio de contrato de intermediação, para representá-las em todos os atos relacionados à licitação praticados junto à **B3**;

3.1.41. **Poder Concedente:** a União Federal, nos termos da Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, ou entidade por ela designada;

3.1.42. **Prazo da Concessão**: prazo de duração da Concessão, fixado em 35 (trinta e cinco) anos contados a partir da **Data de Eficácia**;

3.1.43. **Projeto de Irrigação**: sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de agricultura irrigada, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água;

3.1.44. **Projeto Público de Irrigação ou PPI**: é aquele cuja infraestrutura de irrigação é projetada, implantada e operada, direta ou indiretamente, sob a responsabilidade do Poder Público;

3.1.45. **Proposta Financeira**: documento gerado pela licitante que estabelece o valor de outorga ofertado pelo **Contrato de Concessão**;

3.1.46. **Remuneração de Sucesso:** Parcela da Remuneração Total, por serviços ou estudos realizados no âmbito de preparação da presente **Concessão**, devida ao Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS, em função do sucesso da presente **Licitação**, de acordo com os respectivos instrumentos de contratação;

3.1.47. **Remuneração Fixa:** Parcela da Remuneração Total, por serviços ou estudos realizados no âmbito de preparação da presente **Concessão**, devida ao Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

independentemente do sucesso da presente **Licitação**, de acordo com os respectivos instrumentos de contratação;

3.1.48. **Representante Credenciado**: pessoas físicas autorizadas a representar as Licitantes em todos os documentos e atos relacionados à **Licitação**;

3.1.49. **Sessão Pública**: Sessão Pública que ocorrerá na sede da **B3** para abertura e análise das **Propostas Financeiras**;

3.1.50. **Sistema de Irrigação**: sistema planejado para o suprimento ou a drenagem de água em empreendimento de **Agricultura Irrigada**, de modo programado, em quantidade e qualidade, podendo ser composto por estruturas e equipamentos de uso individual ou coletivo de captação, adução, armazenamento, distribuição e aplicação de água;

3.1.51. **SPE**: Sociedade de Propósito Específico constituída pela **Licitante** vencedora, sob a forma de sociedade por ações, que celebra o presente **Contrato** com a **CODEVASF**.

3.1.52. **SUSEP**: Superintendência de Seguros Privados.

3.2. As definições do **Edital** serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural, exceto quando o contexto não permitir tal interpretação.

3.3. Os títulos dos capítulos e dos itens do **Edital** e dos **Anexos** não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação.

3.4. No caso de divergência entre o **Edital** e os **Anexos**, prevalecerá o disposto na minuta do **Contrato** (**Anexo 1** deste **Edital**).

3.5. As referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília.

3.6. No caso de divergência entre os documentos impressos e os gravados em meio magnético, prevalecerão os textos impressos.

3.7. No caso de divergência entre os números e sua expressão por extenso, prevalecerá a forma por extenso.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

4. DESCRIÇÃO GERAL

4.1. A área a ser concedida, correspondente ao Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), perfaz um total 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares, que se encontra discriminada no **Caderno de Encargos**, **Anexo 3** do **Contrato**, que, doravante, independentemente de sua transcrição, fará parte integrante do **Edital** de **Licitação**.

4.2. A vencedora da licitação compromete-se a implantar, administrar, operar e manter a **Infraestrutura de Irrigação** descrita no **Caderno de Encargos** (**Anexo 3** do **Contrato**).

4.3. A vencedora da licitação compromete-se a ocupar a área concedida nos termos e nos prazos previstos na minuta do **Contrato**, **Anexo 1** deste **Edital**.

4.4. Cumpridas as obrigações listadas no Capítulo 13 da Minuta de **Contrato** (Procedimento Para Exercício da Opção de Transferência da Propriedade da Área Concedida), parte integrante do **Anexo 1** deste **Edital**, a vencedora da licitação terá a faculdade de requerer a transferência da propriedade da área concedida, nos termos da Lei Federal n.º 12.787/13, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação.

4.5. O valor de outorga mínimo a ser considerado para a elaboração da **Proposta Financeira** é de R$ 171.478.530,28 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), referenciado a julho de 2025.

4.6. Todos os valores presentes no **Edital** e seus **Anexos** estão referenciados a julho de 2025.

4.7. O **Edital** e seus **Anexos** encontram-se disponíveis no sítio: [●]. Na impossibilidade de download pelo sítio aqui indicado, o **Edital** e seus **Anexos** encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria de Licitações, no endereço indicado no subitem 1.1 deste **Edital**, e poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentação de mídia digital para gravação, no horário de [●]h às [●]h e de [●]h às [●]h, de segunda a sexta-feira, a partir da data de publicação.

4.8. Informações complementares: os estudos de viabilidade técnica, ambiental, hídrica e econômica ou social do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) estão disponíveis aos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

interessados para consulta no sítio da **CODEVASF** [●] e na Biblioteca, térreo do edifício sede da **CODEVASF**, em Brasília-DF.

5. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

5.1. Os pedidos de esclarecimento sobre este **Edital** e seus **Anexos** poderão ser encaminhados até 5 (cinco) dias úteis antes da data de entrega dos **Invólucros**, preferencialmente para o endereço eletrônico licitacao@codevasf.gov.br, com título "Concessão do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) – Pedido de Esclarecimento", ou protocolados presencialmente na Secretaria de Licitações da **CODEVASF**, na sala 201 do Edifício Manoel Novaes Sede da CODEVASF, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília DF.

5.2. Analisadas as consultas, a **CODEVASF** deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do **Edital** e seus **Anexos**, comunicando sua decisão às demais **Licitantes**.

5.3. As respostas aos questionamentos, sem identificação da fonte do questionamento e as eventuais alterações no **Edital** e seus **Anexos** estarão disponíveis no sítio da **CODEVASF** [●] para consulta dos interessados.

5.4. No caso de ausência de pedidos de esclarecimentos ou após serem respondidos, será considerado que todos os elementos fornecidos no **Edital** são suficientemente claros e precisos para todos os atos que se cumprirem no âmbito da licitação, não restando direito às **Licitantes** para qualquer reclamação ulterior, dado que a participação na licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste **Edital**.

5.5. As impugnações ao **Edital** e seus **Anexos** poderão ser encaminhadas, preferencialmente, ao endereço eletrônico licitacao@codevasf.gov.br, com título "Concessão do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) – Impugnação" ou protocolados presencialmente na Secretaria de Licitações da **CODEVASF**, na sala 201 do Edifício Manoel Novaes Sede da **CODEVASF**, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I, Brasília DF, no horário de [●]h às [●]h e de [●]h às [●]h, de segunda a sexta- feira, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da data de entrega dos **Invólucros**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

5.6. Caberá à **CODEVASF** decidir sobre a impugnação no prazo de até 3 (três) dias úteis, conforme art. 87, §1º da Lei Federal n.º 13.303/2016.

5.7. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser redigidos em Língua Portuguesa, com identificação completa do solicitante ou impugnante, incluindo endereço eletrônico.

5.8. Não serão admitidos pedidos de esclarecimentos ou impugnações que descumpram os requisitos previstos neste **Edital**.

5.9. Para todos os efeitos de direito, as respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações farão parte integrante do presente **Edital**.

5.10. A **CODEVASF**, a seu exclusivo critério, seja em consequência de esclarecimentos, de impugnações ao **Edital** e/ou de qualquer outro motivo de interesse público, poderá alterar o **Edital**, em qualquer ocasião, antes da data de entrega dos **Invólucros**.

5.11. A apresentação da proposta tornará evidente que a **Licitante** examinou minuciosamente toda a documentação do **Edital** e seus **Anexos** e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a **Licitante** obteve da **CODEVASF**, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da **Proposta Financeira**, logo implicando na aceitação plena de suas condições.

5.12. As **Licitantes** deverão estudar minuciosa e cuidadosamente as exigências prescritas neste **Edital** e seus **Anexos**, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a apresentação da **Proposta Financeira**, seus custos e prazos de execução.

6. VISITA AO PROJETO E À ÁREA OBJETO DA CONCESSÃO

6.1. As **Licitantes** são responsáveis pela análise direta das condições do **Projeto Público de Irrigação** denominado Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) e de todos os dados e informações sobre a exploração da **CDRU**.

6.2. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados ao **Projeto Público de Irrigação** denominado Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) e à sua exploração, disponibilizados pela

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

CODEVASF, foram realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da **CDRU**, não apresentando, perante as potenciais **Licitantes**, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da responsabilidade do **Poder Concedente** perante as **Licitantes** ou perante a futura **Concessionária**.

6.3. As **Licitantes** são responsáveis pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis ao certame e à **CDRU**, bem como pela análise direta das condições do **Projeto Público de Irrigação** denominado Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) e de todos os dados e informações sobre a exploração da **CDRU**.

6.4. As **Licitantes** arcarão com seus respectivos custos e despesas que incorrerem para a realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e investimentos, relacionados ao certame ou ao processo de contratação.

6.5. O atestado de visita aos locais dos serviços não será obrigatório, porém é de inteira responsabilidade da **Licitante** tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do **Contrato**.

6.5.1. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

6.5.2. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

6.6. A visita ao local onde serão desenvolvidas as atividades de produção/serviços deverá ser marcada com antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada no horário de [●]h às [●]h e de [●]h às [●]h.

6.7. Os custos de visita à área objeto desta licitação correrão por exclusiva conta da **Licitante**.

6.8. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão desenvolvidas as atividades de produção e sobre o preenchimento da Declaração de Visita (**Anexo 16**) ou Declaração de Conhecimento do Local (**Anexo 17**), as **Licitantes** deverão contatar a Equipe Técnica

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

da **CODEVASF** AD/GCO, por meio dos telefones (61) (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 e (61) 2028-4777.

6.9. É de inteira responsabilidade da **Licitante** o dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A ausência de verificação dos dados não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1. Poderão participar do certame, isoladamente ou em **Consórcio**, de acordo com os termos deste **Edital**:

7.1.1. pessoas jurídicas brasileiras ou estrangeiras

7.1.2. entidades de previdência complementar; e

7.1.3. fundos de investimento.

7.2. As Pessoas Jurídicas ocupantes de unidade parcelar integrante de quaisquer **Projetos Públicos de Irrigação** implantados pela **CODEVASF** poderão participar da licitação, porém, a assinatura do **Contrato de Concessão** estará condicionada à apresentação de certidão de adimplência junto à **CODEVASF** e ao Distrito de Irrigação ou entidade que administra o Projeto.

7.3. Os proprietários das terras em que será localizado o Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), contanto que sejam representados por pessoas jurídicas, poderão participar da licitação isoladamente ou em **Consórcio**.

7.3.1. Na hipótese de o(s) proprietário(s), isoladamente ou em **Consórcio**, se sagrarem vencedores, será facultado aos mesmos transferir a propriedade de suas terras para a **SPE** a ser constituída. Nessa hipótese, as propriedades transferidas não integrarão a relação de propriedades a serem desapropriadas pela **Concessionária** da **CDRU**.

7.4. Caso a **Licitante** seja uma **Empresa Estrangeira**, as seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no restante do **Edital**:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

7.4.1. As **Licitantes** pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar, tanto para a participação isolada como em **Consórcio**, os documentos equivalentes aos documentos para a habilitação, autenticados pela autoridade consular brasileira de seu país de origem e traduzidos por tradutor juramentado.

a) As sociedades estrangeiras provenientes de Estados Signatários da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada no Brasil por meio do Decreto Federal n.º 8.660/2016, poderão substituir a necessidade de autenticação pelo respectivo consulado, pela aposição da apostila de que trata a referida Convenção, quando couber; e

b) A documentação e a respectiva apostila deverão ser traduzidas por tradutor juramentado e com firma reconhecida como verdadeira por notário público.

7.4.2. As **Licitantes** pessoas jurídicas estrangeiras deverão apresentar declaração conforme modelo constante no **Anexo 14** (Modelo de Carta de Declaração de Licitante Estrangeira), certificando a correlação entre os documentos administrativos legais e suas validades, normalmente exigidos em licitações no Brasil e os correspondentes no país de origem.

7.4.3. Os documentos de habilitação equivalentes devem ser apresentados de forma a possibilitar a análise acerca da sua validade e exigibilidade.

7.4.4. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste **Edital** ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração informando tal fato, por parte da **Licitante**, conforme modelo do **Anexo 14**.

7.4.4.1. Caso algum dos documentos de Regularidade Fiscal exigidos para participação no presente **Edital** se enquadre na hipótese do item anterior, a declaração contida no **Anexo 14** deverá ser acrescida da correspondente declaração de inexistência de débitos de natureza tributária exigível.

7.4.4.2. As **Licitantes** responderão civil, administrativa e penalmente pela veracidade das declarações acima referidas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

7.4.4.3. Considera-se representante legal das Licitantes pessoas jurídicas estrangeiras a pessoa legalmente credenciada e domiciliada no Brasil, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida como verdadeira por notário ou outra entidade de acordo com a legislação aplicável aos documentos, para receber citação e responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem como para representá-la em todas as fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus documentos de habilitação jurídica.

7.4.4.3.1. A procuração deverá ser emitida na língua oficial do país de origem da **Licitante**, devidamente consularizada, com tradução juramentada, salvo exceção prevista no item 7.4.1 a) deste **Edital**.

8. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

8.1. Caso a **Licitante** seja um **Consórcio**, as seguintes regras deverão ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no restante do **Edital**:

8.1.1. Na formação e organização dos **Consórcios**, as Licitantes deverão observar o item 9 deste **Edital**.

8.1.2. Cada consorciado deverá atender individualmente às exigências relativas à regularidade jurídica e fiscal contidas no **Anexo 5** do **Edital**.

8.1.3. As exigências de qualificação econômico-financeira e de qualificação técnica deverão ser atendidas pelo **Consórcio**, por intermédio de qualquer dos consorciados isoladamente ou pela soma das qualificações técnicas apresentadas pelos consorciados.

8.1.4. A desclassificação e a inabilitação de qualquer consorciado acarretarão a automática desclassificação/inabilitação do **Consórcio**.

8.1.5. Não há limite de número de consorciados para constituição do **Consórcio**.

8.1.6. Nenhuma **Licitante** poderá participar de mais de um **Consórcio**, ainda que por intermédio de suas **Coligadas**, **Controladoras**, **Controladas, Partes Relacionadas** ou empresas sob controle comum, ou, ainda, com porcentagens e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

membros distintos, sob pena de desclassificação do certame, não importando a fase em que vier a ser revelado.

8.1.7. Caso uma **Licitante** participe de um **Consórcio**, ficarão ela, suas **Partes Relacionadas** e empresas sob controle comum, impedidas de participar isoladamente da **Licitação**.

8.1.8. Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de consorciados até a assinatura do **Contrato**, tampouco a alteração na proporção de participação das consorciadas.

8.1.9. É permitida a participação de **Consórcio** formado exclusivamente por empresas estrangeiras.

8.1.10. A responsabilidade solidária dos consorciados cessará, para fins das obrigações assumidas em virtude do certame (i) no caso de o **Consórcio** ter sido a **Licitante** vencedora, com a assinatura do **Contrato**; e (ii) no caso de o **Consórcio** não ter sido a **Licitante** vencedora, até a assinatura do **Contrato** pela vencedora do certame.

8.1.11. Além de outros documentos exigidos neste **Edital**, a participação da **Licitante** em regime de **Consórcio** fica condicionada à apresentação, no **Invólucro** n.º 1 - **Garantia de Proposta**, de Termo de Constituição de Consórcio e de Constituição de **SPE**, do qual deverá constar as seguintes informações previstas também no **Anexo 5** deste **Edital**:

i. Denominação, organização e objetivo do **Consórcio**;

ii. Qualificação das empresas consorciadas;

iii. Composição do **Consórcio** com as respectivas participações de suas integrantes;

iv. Indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos que caibam ao **Consórcio** durante a **Licitação**;

v. Previsão de responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas referente aos atos relacionados à **Licitação**; e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

vi. Obrigação quanto à futura constituição de sociedade de Propósito Específico - **SPE**, com referência à participação de cada empresa consorciada no capital social da **SPE**.

9. IMPEDIMENTO E DESCLASSIFICAÇÃO

9.1. Não poderão participar do certame, isoladamente ou em **Consórcio**, de acordo com os termos deste **Edital**:

9.1.1. pessoa jurídica considerada **Irrigante Impedido**;

i. Constatada, em qualquer fase da licitação, a situação prevista no subitem anterior, a **Licitante** será considerada desclassificada e responderá judicialmente pela desconformidade das informações prestadas na declaração constante do **Anexo 15**.

9.1.2. empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, exceto se o plano de recuperação tiver sido homologado pelo juiz competente, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

9.1.3. empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a **CODEVASF** e que tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

9.1.4. pessoa jurídica impedida ou suspensa de participar de licitação ou contratar com a União ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, incluindo a **CODEVASF**;

9.1.5. pessoa jurídica que tenha sido condenada, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei Federal n.º 9.605/1998;

9.1.6. pessoa jurídica que esteja sob intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC ou órgão que a substitua;

9.1.7. pessoa jurídica que tenha sido contratada pelo Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS para a elaboração dos estudos que serviram de base para a estruturação da presente **Concessão**;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

9.1.8. pessoa jurídica que possua(m), com a(s) pessoa(s) jurídica(s) contratada(s) pelo Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS para a elaboração dos estudos que serviram de base para a estruturação da presente **Concessão**, vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista relacionado à avaliação da **Concessão** e/ou formulação de proposta nesta **Licitação**;

9.1.9. pessoa jurídica cujo dirigente ou responsável técnico seja ou tenha sido ocupante de cargo efetivo ou emprego na **CODEVASF** ou no **MIDR**, ou ocupante de cargo de direção, assessoramento superior ou assistência intermediária da União, nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação do Edital;

9.1.10. pessoa jurídica cujo dirigente se enquadre em qualquer uma das hipóteses previstas na alínea e do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, exceto nos casos de crimes de ação penal privada, culposos ou aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo; ou

9.1.11. pessoa jurídica cujo dirigente tiver sido condenado por improbidade administrativa.

9.2. Conforme estabelece o art. 38 da Lei nº 13.303, de 30/06/2016, estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:

9.2.1. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja diretor ou empregado da empresa pública ou sociedade de economia mista contratante;

9.2.2. suspensa pela empresa pública ou sociedade de economia mista;

9.2.3. declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

9.2.4. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

9.2.5. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

9.2.6. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

9.2.7. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

9.2.8. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

9.3. Aplica-se a vedação prevista no Item anterior:

9.3.1. à contratação do próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de **Licitante**;

9.3.2. a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a. dirigente de empresa pública ou sociedade de economia mista;

b. empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou contratação;

c. autoridade do ente público a que a empresa pública ou sociedade de economia mista esteja vinculada;

d. empregado da(s) pessoa(s) jurídica(s) contratada(s) pelo Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS para a elaboração dos estudos que serviram de base para a estruturação da presente **Concessão**; e

e. empregado da(s) pessoa(s) jurídica(s) que possuam vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista relacionado à avaliação da **Concessão** e/ou à formulação de proposta nesta **Licitação** com as pessoa(s) jurídica(s) contratada(s) pelo Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Regional Sustentável – FDIRS para a elaboração dos estudos que serviram de base para a estruturação da presente **Concessão**.

9.3.3. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a respectiva empresa pública ou sociedade de economia mista promotora da licitação ou contratante há menos de 6 (seis) meses.

9.4. Será motivo de desclassificação:

9.4.1. a apresentação de valor de outorga inferior ao valor de outorga mínimo estabelecido no subitem 4.5 deste **Edital**;

9.4.2. a apresentação de mais de uma **Proposta Financeira**;

9.4.3. o preenchimento da **Proposta Financeira** de forma incorreta ou ilegível quanto ao valor de outorga ofertado, bem como deixar de apor a assinatura na mesma;

9.4.4. a desistência da proposta ou do lance ofertado;

9.4.5. o credenciamento de uma mesma pessoa como representante legal de 2 (duas) ou mais **Licitantes**;

9.4.6. a constatação da situação prevista no subitem 9.1.2 deste **Edital**;

9.4.7. frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório;

9.4.8. incorrer, no âmbito desta licitação, em ato que demonstre dolo ou má-fé;

9.4.9. impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato do procedimento licitatório.

9.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará na desclassificação da **Licitante**, desde que seja possível a aferição da sua habilitação e a exata compreensão da sua proposta.

10. REPRESENTAÇÃO DAS LICITANTES

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

10.1. **PARTICIPANTES CREDENCIADAS**

10.2. As **Participantes Credenciadas** deverão representar as **Licitantes** junto à **B3** na entrega dos **Invólucros**.

10.3. Cada **Participante Credenciada** somente poderá exercer a representação de uma única **Licitante** e cada **Licitante** somente poderá ser representada por meio de uma única **Participante Credenciada**.

10.4. Deverá ser entregue no **Invólucro** Nº 1 – **Garantia de Proposta** o contrato de intermediação entre a **Participante Credenciada** e a **Licitante**, conforme modelo e orientações do **Anexo 18** (**Manual de Procedimentos da B3**), acompanhado da comprovação dos poderes de seus signatários, observadas as regras específicas sobre os poderes de **Participantes Credenciadas**.

10.5. **REPRESENTANTES CREDENCIADOS**

10.6. Cada **Licitante** deverá comprovar a existência de pessoas físicas munidas de poderes para representá-la no certame na condição de **Representantes Credenciados**.

10.7. A comprovação dos poderes de representação dos **Representantes Credenciados** deverá constar do **Invólucro** N.º 1 - **Garantia de Proposta**, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

10.7.1. Instrumento de procuração que comprove poderes para praticar, em nome da Licitante, todos os atos referentes à licitação, nos moldes do **Anexo 12**, acompanhado dos documentos que comprovem os poderes do(s) outorgante(s); e

10.7.2. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial da Sede da **Licitante**.

10.8. No caso de representante legal estatutário, o **Representante Credenciado** poderá comprovar seus poderes de representação por meio da Certidão Simplificada de que trata o item 10.7.2.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

10.9. No caso de **Consórcio**, a procuração deverá ser outorgada pela consorciada líder, e ser acompanhada de procurações outorgadas pelas consorciadas à empresa líder, além da Certidão Simplificada de cada consorciada.

10.10. Os **Representantes Credenciados** somente poderão se manifestar nos procedimentos da **Sessão Pública** por meio das **Participantes Credenciadas**, nos termos deste **Edital** e do **Anexo 18**.

10.11. A **Licitante** estará proibida de consignar em ata suas observações, de rubricar ou tomar ciência de documentos, bem como de praticar quaisquer outros atos na **Licitação** que não seja por meio de seu **Representante Credenciado**.

10.12. Cada **Representante Credenciado** somente poderá exercer a representação de uma única **Licitante**.

10.13. O **Representante Credenciado** deve estar munido de documento hábil de identificação nos atos da Licitação.

10.14. A **Licitante** poderá constituir ou substituir seu(s) **Representante(s) Credenciado(s)**, a qualquer momento, mediante a apresentação dos documentos listados no item 10.7 deste **Edital**.

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO

11.1. As **Licitantes**, por intermédio das **Participantes Credenciadas** no âmbito da **Licitação**, deverão entregar 3 (três) **Invólucros**, opacos, separados, lacrados, indevassáveis, rubricados sobre o fecho, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

INVÓLUCRO N.º 1 – GARANTIA DE PROPOSTA

EDITAL Nº / – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE ENCARGOS DECORRENTES, COM OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, NO PROJETO DO JAÍBA (ETAPAS III E IV).

[RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S)]

[DENOMINAÇÃO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

INVÓLUCRO N.º 2 – PROPOSTA FINANCEIRA

EDITAL Nº / – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE ENCARGOS DECORRENTES, COM OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, NO PROJETO DO JAÍBA (ETAPAS III E IV).

[RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S)]

[DENOMINAÇÃO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

INVÓLUCRO N.º 3 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL Nº / – CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREAS PÚBLICAS E DE ENCARGOS DECORRENTES, COM OPÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, NO PROJETO DO JAÍBA (ETAPAS III E IV).

[RAZÃO SOCIAL COMPLETA DA LICITANTE OU DENOMINAÇÃO DO CONSÓRCIO, INDICANDO SEUS INTEGRANTES E SEU LÍDER]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DO(S) REPRESENTANTE(S) CREDENCIADO(S)]

[DENOMINAÇÃO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

[NOME, TELEFONE E E-MAIL DE CONTATO DA PARTICIPANTE CREDENCIADA]

11.2. Os **Invólucros** N.º 1 - **Garantia de Proposta** e N.º 2 – **Proposta Financeira** deverão ser entregues, presencialmente, na Data de Entrega dos **Invólucros** N.º 1 e N.º 2, das [●]h às [●]h, na sede da **B3**, por representantes das **Participantes Credenciadas**, munidos dos documentos que comprovem seus poderes de representação, nos termos do **Anexo 18**.

11.2.1. Somente será admitida a entrega de **Invólucros** por representantes da **Participante Credenciada**, nos termos do **Anexo 18**.

11.3. O **Invólucros** N.º 3 – **Documentos de Habilitação** deverá ser entregue apenas pela **Licitante** mais bem classificada na data e no horário identificados no prazo e na forma prevista no item 15.20.

11.4. Todos os **Invólucros** deverão ser apresentados com 2 (duas) vias físicas no seu interior, com subtítulos encadernados, rubricados e numerados sequencialmente, com termo de abertura, volume, bem como disponibilizados em meio eletrônico (PEN-DRIVE), em arquivos padrão PDF (Adobe Acrobat), com conteúdo idêntico aos dos respectivos **Invólucros**.

11.5. Os documentos da “1.ª via” dos **Invólucros** deverão ser apresentados em sua forma original ou cópia autenticada, exceto os documentos relativos à “1.ª via” do Invólucro N.º 1 - **Garantia de Proposta**, que deverão ser apresentados em suas vias originais, impreterivelmente.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

11.6. Os documentos da “2.ª via” poderão ser apresentados em cópia simples, representando uma fiel reprodução dos documentos apresentados na “1.ª via” dos **Invólucros**.

11.7. Todas as páginas dos documentos de cada via de cada um dos **Invólucros** deverão ser rubricadas por um **Representante Credenciado** da **Licitante**.

11.8. Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos formais dos documentos que façam parte dos **Invólucros** poderão ser sanadas pela **Comissão**, a seu critério, por ato motivado, em prazo por ela estabelecido, de acordo com as peculiaridades de cada caso, observada a celeridade da **Licitação**.

11.9. Considera-se falha ou defeito formal aquela que (i) não desnature o objeto do documento apresentado, e que (ii) permita aferir, com a devida segurança, a informação constante do documento.

11.10. No caso de divergência entre as vias dos **Invólucros**, prevalecerá a informação que constar na primeira via, se houver divergência entre os documentos apresentados de forma impressa e em meio eletrônico, prevalecerá a informação que constar nos documentos na forma impressa.

11.11. Para certidões entregues sem data de validade expressa, será considerado um prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados de sua emissão, salvo se outra validade for estabelecida em lei.

11.12. Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham sido emitidas por plataformas oficiais, bem como contenham a indicação do sítio eletrônico onde poderá ser verificada a autenticidade da informação.

11.13. Serão admitidas assinaturas eletrônicas que observem os requisitos da ICP-Brasil, desde que, no documento apresentado, constem meios hábeis à verificação de sua autenticidade, incluindo, mas não se limitando, QR Codes e códigos para validação em links de sites expressamente indicados no documento em questão.

11.14. As pessoas jurídicas estrangeiras deverão atender as exigências previstas neste **Edital** mediante a apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelo Consulado Geral do Brasil do País de origem e traduzidos por tradutor juramentado, observado o previsto no item 7.4 do **Edital**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

11.15. No caso de divergência entre o documento no idioma original e a sua tradução, prevalecerá o texto traduzido para a Língua Portuguesa.

11.16. Os documentos equivalentes apresentados pelas pessoas jurídicas estrangeiras deverão possibilitar a clara identificação do seu conteúdo, validade e eficácia, cabendo à **Licitante** indicar a que item e a qual exigência editalícia o documento corresponde.

11.17. Devem ser apresentados única e exclusivamente os documentos exigidos neste **Edital**, evitando a duplicidade ou inclusão de documentos dispensáveis ou não solicitados.

11.18. Não serão admitidos documentos enviados por via postal, internet, telegrama ou por qualquer meio diverso do especificado neste **Edital**, tampouco serão considerados documentos recebidos intempestivamente, ainda que em razão de caso fortuito, força maior ou fato de terceiros.

11.19. Os **Invólucros** não abertos poderão ser retirados pelos interessados, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do **Contrato**, prazo em que serão inutilizados independentemente de qualquer aviso ou notificação.

11.20. Quando da apresentação dos **Invólucros**, as **Licitantes** expressam pleno conhecimento sobre a caracterização e definição do objeto da **Licitação**, além de responderem pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos documentos apresentados.

12. GARANTIA DE PROPOSTA – INVÓLUCRO Nº 1

12.1. No **Invólucro** N.º 1 - **Garantia de Proposta**, a **Licitante** deverá apresentar:

12.1.1. A **Garantia de Proposta**, nos termos previstos neste item;

12.1.2. O contrato de intermediação entre a **Participante Credenciada** e a **Licitante**, acompanhado da comprovação dos poderes de seus signatários, observadas as regras específicas sobre os poderes de **Participantes Credenciadas** previstas no **Anexo 18**;

12.1.3. O comprovante dos poderes de representação dos **Representantes Credenciados**, conforme disposições previstas no item 10;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

12.1.4. O Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico - **SPE**; e

12.1.5. Declaração de Ausência de Impedimento para participação na **Licitação**, na forma do **Anexo 9** deste **Edital**.

12.2. A **Garantia de Proposta** deverá ser realizada no valor mínimo de R$ 17.240.386,09 (dezessete milhões, duzentos e quarenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e nove centavos), deverá ter validade mínima de 1 (um) ano, a contar da data de entrega dos **Invólucros**, e poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

12.2.1. Caução em dinheiro;

12.2.2. Seguro-garantia;

12.2.3. Fiança bancária;

12.2.4. Título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

12.3. A Garantia de Proposta deverá ter seu prazo de validade prorrogado pelo menos 10 (dez) dias antes de seu vencimento, às expensas das próprias **Licitantes**, caso a sua vigência expire antes da assinatura do **Contrato**.

12.4. O valor da **Garantia de Proposta**, na hipótese de renovação, deverá ser reajustado pela variação do índice IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-lo, no período compreendido entre a data-base do mês de recebimento dos envelopes e o último índice divulgado oficialmente antes da renovação da **Garantia de Proposta**.

12.5. Se a **Licitante** não comprovar a renovação da **Garantia de Proposta** no prazo fixado no item 12.3, será notificada pela **CODEVASF** para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, a partir do recebimento da notificação, por meio do envio de comunicação eletrônica para o e-mail do **Representante Credenciado**, sob pena de ser desclassificada da **Licitação**.

12.6. No caso de caução em dinheiro, depósito em conta remunerada, e em espécie, a **Garantia de Proposta** deverá ser prestada em moeda corrente nacional, por meio de depósito bancário identificado em nome da Companhia de Desenvolvimento dos Vales

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

do São Francisco e do Parnaíba - **CODEVASF** - SEDE - CNPJ: 00.399.857/0001- 26, localizada na SGAN 601, conj. I Ed. Dep. Manoel Novaes, CEP: 70830-019, Brasília/DF Brasil, na Agência da Caixa Econômica Federal, definida pela **Licitante**, que deverá ser movimentada somente por ordem da estatal, apresentando-se o comprovante de pagamento no interior do **Invólucro** N.º 1 - **Garantia de Proposta**.

12.6.1. A Conta será específica e destinada unicamente à caução, e sua operação deve corresponder a 008 ou 010.

12.7. A **Garantia de Proposta** prestada na modalidade de seguro-garantia deverá ser emitida por companhia seguradora nacional ou estrangeira com funcionamento no Brasil, sendo que a apólice deverá estar de acordo com o disposto na Circular SUSEP n.º 662/2022 e o modelo previsto no **Anexo 18** deste **Edital**.

12.7.1. As apólices de seguro-garantia deverão iniciar sua vigência 1 (um) dia antes da data de entrega dos **Invólucros**, de modo a contemplar as 24 (vinte e quatro) horas dessa data e atender as normas da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

12.8. A **Garantia de Proposta** prestada na modalidade de fiança bancária deverá ser emitida nos termos do **Anexo 18**, por instituições financeiras que estejam classificadas entre o primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B” na escala de rating de longo prazo de ao menos uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Standard & Poors.

12.8.1. Os bancos emissores de fianças bancárias deverão possuir sistema EMVIA para que seja verificada a autenticidade do instrumento, conforme orientações do **Anexo 18**.

12.9. Se apresentada na modalidade de título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total, a **Garantia de Proposta** deverá estar de acordo com a Lei Federal n.º 14.770/2023 e com as condições vigentes estipuladas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

12.10. O **Invólucro** N.º 1 - **Garantia de Proposta** deverá conter, conforme o caso: (i) via original do comprovante de depósito caução; (ii) apólice do seguro-garantia; ou (iii) via original do instrumento de fiança bancária.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

12.11. A autenticidade de seguros-garantia será verificada nos meios informados na apólice e/ou por outros meios idôneos que permitam a verificação de sua autenticidade.

12.12. Não será necessário o envio dos documentos de comprovação de poderes de representação dos signatários dos seguros-garantia e fianças bancárias, quando as instituições mencionadas acima possuírem cadastro atualizado como emissor de garantias da **B3**, ou, em caso de emissor de seguro-garantia, os poderes do signatário possam ser confirmados no site da SUSEP mediante emissão da certidão dos administradores, conforme orientações do **Anexo 18**.

12.13. No caso de **Consórcio**, a **Garantia de Proposta** poderá (i) ser emitida individualmente por apenas uma das consorciadas; (ii) ser composta por mais de um instrumento, emitido por uma ou mais consorciadas, desde que alcance o montante prescrito neste **Edital**.

12.14. A **Garantia de Proposta**, prestada em qualquer das modalidades previstas neste **Edital**, deverá ser incondicional e não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pela **Licitante** e/ou pelos emissores, relativamente à participação nesta **Licitação**, que não as previstas expressamente em lei ou na regulamentação vigente.

12.15. É vedada qualquer modificação nos termos e condições da **Garantia de Proposta** apresentada, salvo mediante expressa e prévia anuência do **Poder Concedente**, no momento da sua renovação, ou para recomposição do seu valor econômico e condições de exequibilidade.

12.16. É de integral responsabilidade das **Licitantes** a prova de existência e suficiência da **Garantia de Proposta** prestada para os fins desta **Licitação**, nas condições estabelecidas neste **Edital**, sob pena de inabilitação do certame.

12.17. O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelas **Licitantes** decorrentes de sua participação na **Licitação** dará causa à execução da **Garantia de Proposta**, mediante notificação prévia da **Licitante**, por meio do envio de comunicação eletrônica para o e-mail do **Representante Credenciado**, sem prejuízo das demais penalidades previstas no **Edital** e na legislação aplicável.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

12.18. A **Garantia de Proposta** das Licitantes, inclusive da vencedora, será devolvida em até 15 (quinze) dias da assinatura do **Contrato** pela **Adjudicatária**.

12.19. Caso o **Contrato** não venha a ser assinado, nos termos fixados no subitem 17.2 deste **Edital**, a **Garantia de Proposta** será devolvida em até 30 (trinta) dias, a contar da data de formalização do término da **Licitação**, excetuados os casos que acarretem sua execução.

12.20. Em caso de execução da garantia, em função de punição administrativa ou ressarcimento de eventuais danos sofridos, a **Licitante** deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, complementar a garantia, de modo que retorne ao valor anterior à execução.

12.21. A **Garantia de Proposta** apresentada deverá ter a **CODEVASF** como beneficiária e a **Licitante** como tomadora.

12.22. A **Garantia de Proposta** poderá ser executada nas seguintes hipóteses:

12.22.1. Contra a Licitante vencedora que deixar de constituir Sociedade de Propósito (**SPE**) ou de cumprir as demais obrigações prévias à assinatura do **Contrato**, no prazo estabelecido neste **Edital**;

12.22.2. Contra a **Licitante** vencedora da **Licitação** que não efetuar o pagamento da **Outorga** de **CDRU** até a data limite para assinatura do **Contrato de Concessão** (**Anexo 1** deste **Edital**), conforme subitem 17.2 deste **Edital**;

12.22.3. Contra a **Licitante** vencedora da licitação que se recusar a assinar o **Contrato de Concessão** (**Anexo 1** deste **Edital**) até a data limite a que se refere o subitem 17.2 deste **Edital**;

12.22.4. Contra a **Licitante** vencedora da **Licitação** que não mantiver as condições de habilitação até a assinatura do **Contrato de Concessão** (**Anexo 1** deste **Edital**).

13. PROPOSTA FINANCEIRA – INVÓLUCRO Nº 2

13.1. No **Invólucro** N.º 2, a Licitante deverá apresentar sua **Proposta Financeira**, a ser elaborada conforme o **Anexo 4**, registrando necessariamente o valor a ser pago ao

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Poder Concedente a título de **Outorga** pela **Concessão**, considerando a moeda corrente do Brasil, limitado a duas casas decimais.

13.2. O **Valor de Outorga de CDRU** não poderá ser inferior R$ 171.478.530,28 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), na data base de julho de 2025, consideradas as condições estabelecidas na Cláusula 6 da Minuta do **Contrato**.

13.3. A **Proposta Financeira** deverá considerar as seguintes premissas:

13.3.1. Todos os investimentos, tributos, custos e despesas, incluindo, mas não se limitando às financeiras, necessários para a implantação, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum, bem como para a exploração agrícola da área concedida, tal como previsto no **Contrato**, no **Caderno de Encargos** e demais **Anexos do Edital e Contrato**;

13.3.2. Os riscos a serem assumidos pela **Concessionária** em virtude da exploração da **Concessão**, descritos no **Edital** e na Minuta do **Contrato**, assim como na legislação aplicável;

13.3.3. As receitas oriundas da exploração da área concedida;

13.3.4. O **Prazo da Concessão**, que será de 35 (trinta e cinco) anos;

13.3.5. Todos os investimentos previstos integralmente depreciados e amortizados durante o prazo da **Concessão**;

13.3.6. A opção de transferência de propriedade da área concedida, conforme prevista na Minuta de **Contrato**.

13.4. O pagamento da Outorga, no valor de R$ 171.478.530,28 (cento e setenta e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e trinta reais e vinte e oito centavos), será realizado em 32 (trinta e duas) parcelas iguais de R$ 5.358.704,07 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e quatro reais e sete centavos), devidas do 4.º ao 35.º ano do **Contrato**. O pagamento de cada uma das parcelas 1 a 32 deverá ser efetuado até o 5º (quinto) dia útil do mês de dezembro do ano de vencimento da parcela.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

13.5. O valor referente ao eventual ágio apresentado na **Proposta Financeira** vencedora deverá ser pago, em uma única parcela, em até 15 (quinze) dias da obtenção da Licença de Instalação (LI) para a construção da **Infraestrutura de Irrigação**, por meio da liberação do saldo remanescente na conta bancária constituída nos termos do item 17.2.5 do Edital, consideradas eventuais deduções realizadas em função do previsto Subcláusula 10.4.2.2 do **Contrato**.

13.6. A **Proposta Financeira** deverá ser válida por 1 (um) ano, contado da data de entrega dos **Invólucros**, e, neste período, todas as suas condições deverão ser mantidas.

13.7. A **Comissão Técnica de Julgamento**, a seu critério, poderá solicitar das **Licitantes** a prorrogação da validade da **Proposta Financeira** no caso de a **Licitação** perdurar por mais de um ano.

13.8. Cada **Licitante** deverá apresentar apenas uma **Proposta Financeira**, sendo vedadas propostas com valores ou vantagens baseadas nas ofertas das demais Licitantes, sob pena de desclassificação.

13.9. A **Proposta Financeira** será vinculante, irrevogável, irretratável e incondicional, sendo vedada a inclusão de emendas, rasuras, condicionantes, entrelinhas, observações ou notas de rodapé, sob pena de desclassificação.

14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - INVÓLUCRO Nº 3

14.1. O **Invólucro** dos **Documentos de Habilitação** deverá conter os documentos indicados no **Anexo 5**.

15. SESSÃO PÚBLICA

15.1. A **Licitação** será processada e julgada pela **Comissão Técnica de Julgamento** regularmente instituída, cabendo-lhe conduzir os trabalhos necessários à realização do certame, obedecidas as regras, trâmites e prazos estabelecidos neste **Edital**.

15.2. A **Comissão** poderá solicitar auxílio da **B3**, bem como de outros membros do **Poder Concedente**, para o desempenho de suas atividades.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

15.3. Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, a **Comissão** poderá, a seu critério, entre outras:

15.3.1. solicitar às **Licitantes**, a qualquer momento, esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;

15.3.2. adotar medidas de saneamento de falhas de caráter formal e complementação de insuficiências no curso da **Licitação**;

15.3.3. promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução da **Licitação**, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente dos documentos apresentados pela **Licitante**;

15.3.4. prorrogar os prazos de que trata este **Edital**, em casos de interesse público e de ocorrência de hipóteses de caso fortuito ou força maior.

15.4. A **Licitação** deverá observar a ordem de eventos indicadas na tabela abaixo:

Evento	**Descrição do Evento**	**Data do Evento**
1	Publicação do **Edital**	[●]
2	Final do prazo para apresentação de Pedido de Esclarecimento	[●]
3	Final do prazo para impugnação ao **Edital**	[●]
4	Recebimento, pela **Comissão Técnica de Julgamento** e pela **B3**, do **Invólucro** n.º 1 - **Garantia de Proposta** e do **Invólucro** n.º 2 - **Proposta Financeira**.	[●]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

5	Divulgação do resultado da análise das **Garantias de Proposta**	[●]
6	**Sessão Pública**, com abertura dos **Invólucros** n.º 2 - **Proposta Financeira**	[●]
7	**Sessão Pública**, com abertura do **Invólucro** n.º 3 - **Documentos de Habilitação** da **Licitante** mais bem classificada	[●]
8	Publicação da Ata de Julgamento da Licitação, com indicação da manifestação de eventual interesse de recorrer dos **Licitantes**	[●]
9	Abertura de prazo recursal único	[●]
10	Término do Prazo recursal	[●]
11	Publicação do julgamento dos recursos	[●]
12	Publicação dos atos de Adjudicação e Homologação	A critério do **Poder Concedente**
13	Prazo final de comprovação de atendimento, pela **Adjudicatária**, das condições prévias à assinatura do **Contrato**	20 (vinte) dias úteis após a publicação dos atos de Homologação e Adjudicação.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

14	Data prevista para assinatura do **Contrato**	A critério do **Poder Concedente**

15.5. O **Invólucro** N.º 1 - **Garantia de Proposta** e o **Invólucro** N.º 2 - **Proposta Financeira** deverão ser entregues, presencialmente, na data de entrega dos **Invólucros**, das [●]h às [●]h, na sede da **B3**, por representantes das **Participantes Credenciadas**, munidos dos documentos que comprovem seus poderes de representação, observados os requisitos previstos no item 10 deste **Edital** e no Anexo **18**.

15.6. O **Invólucro** N.º 3 – **Documentos de Habilitação** deverá ser entregue apenas pela **Licitante** mais bem classificada na data e no horário identificados no prazo e na forma prevista no item 15.4.

15.7. Após a data de entrega dos **Invólucros**, a **Comissão** realizará a abertura e análise dos **Invólucros** N.º 1 - **Garantia de Proposta** de todas as **Licitantes** e divulgará o resultado da análise das **Garantias da Proposta** no dia [●]/[●]/20[●], no portal eletrônico [●].

15.8. A **Sessão Pública** será realizada no dia [●]/[●]/20[●], às [●]h, na sede da **B3**, ocasião em que serão abertos e analisados os **Invólucros** N.º 2 - **Proposta Financeira** de todas as **Licitantes** que cumpriram os requisitos da **Garantia de Proposta** previstos neste **Edital**, conforme previsto no evento 5 da tabela acima.

15.9. A Comissão desclassificará a **Licitante** cuja **Proposta Financeira**, dentre outros motivos:

15.9.1. Não apresentar os documentos exigidos para o **Invólucro** N.º 2 - **Proposta Financeira** de acordo com as formas, as diretrizes, as exigências e as condições estabelecidas neste **Edital** e seus **Anexos**;

15.9.2. contiver rasura, borrão, entrelinha, linguagem ou contradição que dificulte a exata compreensão do enunciado;

15.9.3. não estiver assinada por pessoa com poderes para tanto;

15.9.4. não estiver redigida em língua portuguesa;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

15.9.5. não estiver totalmente expressa em moeda nacional;

15.9.6. apresentar preço ou vantagem baseada nas **Propostas Financeiras** das demais **Licitantes**; e

15.9.7. apresentar emendas, ressalvas ou vícios, ou omitir quaisquer itens exigidos neste **Edital** ou na legislação pertinente.

15.10. O Diretor da Sessão, em nome da **Comissão**, anunciará individualmente o **Valor de Outorga** ofertada na **Proposta Financeira** de cada **Licitante**, bem como a ordem de classificação inicial das **Licitantes**, em ordem decrescente de **Valor de Outorga**.

15.11. As **Licitantes** classificadas serão aquelas cujas **Propostas Financeiras** atenderem à totalidade das exigências estabelecidas na legislação vigente aplicável e aos termos previstos neste **Edital**.

15.12. A classificação das **Propostas Financeiras** ocorrerá em ordem decrescente de valor, sendo, portanto, a primeira colocada a **Proposta Financeira** com o maior **Valor de Outorga**.

15.13. Participarão da etapa de lances viva-voz por parte das **Licitantes** cuja oferta atenda, após a determinação do resultado provisório, a pelo menos uma das seguintes condições:

15.13.1. Esteja entre as 3 (três) melhores **Propostas Financeiras**, conforme a classificação referida no item 15.12; ou

15.13.2. O valor da **Proposta Financeira** seja igual ou superior a 90% (noventa por cento) do valor da **Proposta Financeira** classificada como primeira colocada.

15.14. Uma vez aberta a etapa de lances viva-voz, caso não haja apresentação de lances, a **Proposta Financeira** inicialmente classificada em primeiro lugar será declarada a proposta mais bem classificada.

15.15. Os lances em viva-voz deverão atender os seguintes requisitos para serem considerados válidos:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

15.15.1. Cada lance deverá aumentar o valor da **Proposta Financeira** de maior valor no momento da apresentação do lance, não sendo admitidos lances intermediários;

15.15.2. Não poderá ter valor idêntico ao lance de outra **Licitante**;

15.15.3. Deverá respeitar o valor mínimo de variação a ser definido pelo Diretor da Sessão, conforme decisão da **Comissão**, variação esta que terá como referência a maior **Proposta Financeira** ofertada até o momento;

15.15.4. Respeitar o tempo definido pelo Diretor da Sessão.

15.16. Se nenhuma **Licitante** apregoar nova proposta no prazo assinalado pelo Diretor da Sessão para a oferta de novos lances, será declarada proposta vencedora da **Licitação** o melhor lance ofertado até então, de acordo com o critério constante no item 15.12.

15.17. Ao final da etapa de lances à viva-voz, caso realizada, o Diretor da Sessão anunciará a ordem de classificação final das **Licitantes**, em ordem decrescente de **Valor de Outorga**.

15.18. Imediatamente após o término da etapa de lances em viva-voz, as **Licitantes** que ofertarem lances na referida disputa deverão ratificar os seus lances finais mediante a assinatura de termo de ratificação emitido pela **Comissão**, conforme modelo constante do **Anexo 19**, mediante aposição de assinatura pelos respectivos **Representantes Credenciados**.

15.18.1. Não haverá ratificação de **Propostas Financeiras** em não havendo oferta de lances à viva-voz.

15.19. Em caso de empate entre as **Propostas Financeiras** e uma vez aberta a etapa de lances viva-voz, caso não haja apresentação de lances, mantido o empate, será observado o disposto no art. 55 da Lei Federal n.º 13.303/2016.

15.20. Após a análise e classificação final das **Propostas Financeiras**, a **Licitante** mais bem classificada fará a entrega, à **Comissão Técnica de Julgamento**, de seu **Invólucro** N.º 3 – **Documentos de Habilitação**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

15.21. A documentação do **Invólucro** N.º 3 - **Documentos de Habilitação** da **Licitante** melhor classificada será aberta e analisada pelos membros da **Comissão**, com assessoria da **B3**, conforme previsto no evento 7 da tabela do item 15.4.

15.22. A **Comissão** poderá, a seu critério, promover diligências ou solicitar esclarecimentos sobre as informações e dados constantes dos documentos de habilitação, inclusive para confirmar, se for o caso, a veracidade dos documentos e/ou atestados apresentados.

15.23. Somente será habilitada a **Licitante** que satisfizer, integralmente, o disposto sobre os documentos de habilitação e as demais exigências fixadas neste **Edital**.

15.24. A inabilitação de qualquer consorciada ensejará a inabilitação de todo o **Consórcio**.

15.25. Se a **Licitante** classificada em primeiro lugar não atender as condições de habilitação deste **Edital**, esgotadas as possibilidades de saneamento, esclarecimento ou diligência, a **Comissão** convocará a **Licitante** classificada em segundo lugar para realizar a entrega do **Invólucro** N.º 3 – **Documentos de Habilitação** da **Licitante** que tiver sua **Proposta Financeira**, e em caso de não atendimento, esse procedimento será sucessivamente repetido para as demais **Licitantes**, respeitada a ordem de classificação das **Propostas Financeiras**.

15.26. Encerrada a análise do **Invólucro** N.º 3 – **Documentos de Habilitação** da **Licitante** mais bem classificada, e caso essa tenha atendido a todas as exigências de habilitação estabelecidas neste **Edital** e na legislação vigente, será declarada **Licitante** vencedora pela **Comissão**, mediante publicação da Ata de Julgamento da Licitação no **DOU** e no portal eletrônico [●].

15.27. A partir da publicação da Ata de Julgamento da Licitação, as demais **Licitantes** terão direito de vista da documentação encartada em todos os invólucros da **Licitante** vencedora, e será aberto prazo para eventual interposição de recurso contra as decisões da **Comissão**, conforme disposto no item 16 deste **Edital**.

16. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação. As **Licitantes** que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento das **Garantias de Proposta**,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Propostas Financeiras ou dos **Documentos de Habilitação** deverão manifestar a sua intenção de recorrer, imediatamente após a fase de habilitação da **Licitante** melhor classificada no julgamento da **Proposta Financeira**, sob pena de preclusão.

16.2. A Licitante poderá apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação do resultado da fase de habilitação. O recurso deverá ser apresentado no protocolo da Sede da **CODEVASF**, no horário das [●]h às [●]h e das [●]h às [●]h ou enviado para o e-mail licitacao@codevasf.gov.br.

16.3. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da **Comissão Técnica de Julgamento**, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, dirigi-lo à instância superior, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis adicionais, sob pena de responsabilidade.

16.4. Interposto, o recurso será comunicado às demais **Licitantes**, por meio do envio de correspondência eletrônica aos e-mails de seus os **Representantes Credenciados**, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

16.5. Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido.

16.6. Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação ou sendo este(s) denegado(s), a **Comissão Técnica de Julgamento** providenciará a devolução dos **Invólucros** às respectivas **Licitantes**.

16.7. No caso das **Licitantes** se recusarem a receber os **Invólucros**, estes ficarão à disposição para retirada, mediante recibo, na Secretaria de Licitações PR/SL, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo a **CODEVASF** fica autorizada a incinerá-los.

17. HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO

17.1. Após a publicação do resultado da licitação, no **DOU** e no portal eletrônico da **CODEVASF**, bem como, observadas as condições relativas aos recursos administrativos de que trata o item 16 deste **Edital**, o processo administrativo será encaminhado ao Diretor da Área responsável pela **Licitação**, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à adjudicação e à homologação final da **Concessão**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

17.2. Em até 20 (vinte) dias úteis após a publicação do ato de homologação, como condição para a assinatura do **Contrato**, a **Adjudicatária** deverá apresentar à **CODEVASF**:

17.2.1. **Garantia de Execução do Contrato**, nos termos da Cláusula 15 da Minuta do **Contrato**;

17.2.2. prova de constituição da **SPE**, com a correspondente certidão do registro empresarial competente, bem como o respectivo comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou, na hipótese de Licitante individual, prova de constituição de subsidiária integral;

17.2.3. minuta do estatuto social da **SPE** que deverá conter disposições que não sejam contrárias a este **Edital**, à Minuta do **Contrato** e seus **Anexos** respectivos;

17.2.4. comprovação de subscrição do capital social da SPE no valor mínimo R$ 172.403.860,89 (cento e setenta e dois milhões, quatrocentos e três mil, oitocentos e sessenta e reais e oitenta e nove centavos) - que deverão ser integralizados até o 4.º ano da Concessão, nos termos da Cláusula 27 da Minuta de **Contrato** – e de integralização no valor mínimo de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinto milhões de reais);

17.2.5. comprovante de depósito, a título de caução, em conta bancária a ser aberta pela **Concessionária**, de valor correspondente a eventual ágio apresentado na proposta financeira, cuja movimentação somente ocorrerá por ordem da **CODEVASF**, exclusivamente para as finalidades dispostas nas subcláusulas 7.5 e 10.4.2.2 do **Contrato**;

17.2.6. comprovação do pagamento de **Remuneração Fixa**, no valor de R$ 7.855.438,01 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo), ao Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS, em razão dos estudos de viabilidade da Concessão objeto deste **Edital**, em conta bancária a ser previamente indicada pelo **Poder Concedente**, devidamente atualizado pelo Selic da data base de julho de 2025;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

17.2.7. comprovação do pagamento de **Remuneração de Sucesso**, no valor de R$ 6.976.314,89 (seis milhões, novecentos e setenta e seis mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e nove centavos), ao Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Regional Sustentável – FDIRS, em razão dos estudos de viabilidade da Concessão objeto deste **Edital**, em conta bancária a ser previamente indicada pelo **Poder Concedente**, devidamente atualizado pelo IPCA da data base de julho de 2025;

17.2.8. comprovação do pagamento do valor de R$ 782.213,20 (setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e treze reais e vinte centavos) à B3, a título de remuneração pela assessoria no procedimento licitatório, devidamente atualizado pelo IPCA da data base de julho de 2025;

17.2.9. descrição da estrutura acionária e de gestão considerada para a **SPE**, contendo: (i) descrição dos tipos de ações; (ii) identificação dos acionistas e suas respectivas participações por tipo de ação; (iii) indicação da composição societária da **Concessionária**, conforme aplicável, e de suas **Controladoras**, conforme definido na Minuta do **Contrato**, até o nível das pessoas físicas, e, caso a **Controladora** da **SPE** seja fundo de participação em investimentos, o atendimento do presente item deverá considerar a existência de cotistas majoritários, ou de órgão e respectivos membros, com poder para alterar o estatuto do fundo, detentores dos poderes análogos àqueles referidos na Lei Federal n.º 6.404/1976, para fins de identificação do **Controlador**; (iv) cópia dos acordos de acionistas da **SPE**, quando aplicável; (v) identificação dos principais administradores, incluindo seus respectivos currículos.

17.2.10. Se for o caso, contrato(s) firmado(s) pela **Licitante** com pessoa(s) jurídica(s) ou ratificação do vínculo entre a **Licitante** e os Profissionais Qualificados que detenha(m) a(s) qualificação(ões) técnica(s) elencadas na Tabela VIII do **Anexo 5** deste **Edital**; e

17.2.11. Na hipótese do item 7.3 deste **Edital**, a comprovação da transferência da propriedade da(s) área(s) à **SPE** ou declaração de renúncia à opção de transferência da propriedade da(s) área(s) à **SPE**, hipótese em que as propriedades permanecerão na relação de propriedades a serem desapropriadas pela concessionária da **CDRU**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

17.3. Por conta e risco da **Adjudicatária**, mesmo antes da assinatura do **Contrato**, a **CODEVASF** poderá autorizar o acesso à área concedida bem como às informações do perímetro público de irrigação do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) para o início da elaboração de seu planejamento.

17.4. Cumpridas as exigências constantes do item 17.2, a **SPE** será convocada pela **CODEVASF** para assinatura do **Contrato**.

17.5. O prazo previsto no item 17.2 e o prazo para assinatura do **Contrato** poderão ser prorrogados, por igual período, se solicitado durante o seu transcurso pela **Licitante** vencedora e desde que decorra de motivo justificado aceito pela **CODEVASF**.

17.6. Se a **SPE**, ou qualquer de seus acionistas, regularmente convocados a assinar o **Contrato**, dentro do prazo de validade de sua **Proposta Financeira**, recusarem-se a fazê-lo, a **CODEVASF** aplicará multa correspondente ao valor integral da **Garantia de Proposta** e executará, imediatamente, o total da **Garantia de Proposta** apresentada pela **Licitante** vencedora, não ficando, todavia, a **SPE** ou qualquer de seus acionistas isentos da obrigação de pagamento de (i) outras multas e (ii) indenização das perdas e danos da Administração Pública, caso o valor da **Garantia de Proposta** não seja suficiente para o cumprimento de tais pagamentos. A mesma multa será aplicável caso as exigências prévias à assinatura do **Contrato** não sejam cumpridas.

17.7. Além do disposto no item 17.6, a recusa em assinar o **Contrato**, sem justificativa aceita pela **CODEVASF**, dentro do prazo estabelecido, acarretará à **Adjudicatária** individual, ou, no caso de **Consórcio**, a todos os consorciados, a suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento de contratar com a **CODEVASF** pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, na forma da lei.

17.8. Havendo recusa em assinar o **Contrato** no prazo e nas condições estabelecidos, recusa em constituir a **Garantia de Execução do Contrato** ou ocorrendo o não cumprimento de qualquer das exigências preliminares à sua assinatura, é facultado à **CODEVASF** convocar as **Licitantes** remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições que foram propostas pelas **Licitantes**, seguindo o disposto no item 15.25 ou revogar a **Licitação** total ou parcialmente, sem prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis.

18. CONDIÇÕES GERAIS

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

18.1. A **CODEVASF** poderá, a qualquer momento, suspender ou cancelar este **Edital**, desistir da **Concessão** proposta sem que tenham as **Licitantes**, em nenhum momento, direito a qualquer ressarcimento judicial ou extrajudicial, em função das propostas apresentadas, com exceção da restituição da **Garantia de Proposta**.

18.2. A **CODEVASF** poderá revogar a **Licitação** quando nenhuma das propostas satisfizer seu objetivo, quando for evidente que tenha havido falta de competição, ou quando caracterizado o indício de colusão.

18.3. A **CODEVASF** poderá, ainda, revogar a **Licitação** por razão de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer isento e devidamente fundamentado.

18.4. O presente **Edital** e seus **Anexos** são de propriedade da **CODEVASF**. Os referidos documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso em que venha a ser expressamente autorizado pela **CODEVASF**.

18.5. O Foro da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Brasília-DF será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

_____

Diretor-Presidente CODEVASF

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 1

Minuta de Contrato e Seus Anexos

(Estes documentos serão disponibilizados de forma apartada)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 2

Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF

Nº do Instrumento: (Informar contrato, convênio ou instrumento congênere)

Período de Vigência do Instrumento: (Informar Período)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade)

A pessoa física/jurídica, CPF/CNPJ nº [ ], por meio de seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF e compromete-se a respeitá-las e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício de suas atividades nas dependências da CODEVASF ou para a Empresa.

Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF reflete o compromisso com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear o serviço público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013 ("Lei Anticorrupção"), regulamentada pelo Decreto Federal n.º 11.129, de 11 de julho de 2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da CODEVASF sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições do Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF, por meio dos seguintes canais:

- Ouvidoria da CODEVASF: https://sistema.ouvidorias.gov.br
- Comissão de Ética da CODEVASF: etica@codevasf.gov.br.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento das normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF.

(Informar o local), (Dia) de (Mês) de (Ano)

_____

Assinatura / carimbo do responsável/representante legal

Nome completo:

CPF:

Cargo:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 3

Código de Conduta Ética e Integridade da CODEVASF

(Disponível em Arquivo Eletrônico)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 4

Modelo de Carta de Apresentação da Proposta Financeira

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital nº [●]/20[●] Proposta Financeira

Prezados Senhores,

1. Atendendo à convocação de [●]/[●] (data de publicação do Aviso de Publicação do Edital n.º [●]/20[●] no **DOU**) da **CODEVASF**, apresentamos nossa **Proposta Financeira** para execução do objeto da licitação em referência.

2. Propomos, como Valor de Outorga a ser pago para exploração da Concessão objeto do presente certame licitatório conforme definido no **Edital** n.º [●]/20[●], o valor de [●] ([●]), referenciado a [●] de [●].

3. Declaramos, expressamente, que:

3.1. a presente **Proposta Financeira** é válida por 1 (um) ano, contado da Data de Entrega dos **Invólucros**, conforme especificado no **Edital**;

3.2. concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **Edital** em referência;

3.3. confirmamos que temos pleno conhecimento da área licitada e das condições de execução dos trabalhos;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

3.4. assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos em conformidade com o disposto no **Caderno de Encargos** e demais obrigações do Contrato de Concessão, pelos regulamentos da **CODEVASF** e por outros diplomas legais aplicáveis; e

3.5. cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no **Edital** em referência, sendo observadas, na íntegra, as premissas, em especial as constantes do 13.3 do **Edital**.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 5

Documentos de Habilitação

1. O volume dos **Documentos de Habilitação** deverá ser iniciado com carta de apresentação, devidamente assinada, conforme modelo constante do **Anexo 6**.

1.1. A **Licitante** deverá disponibilizar, juntamente com os documentos relativos à regularidade jurídica e qualificação econômico-financeira, demais documentos societários relacionados a seus atos constitutivos e obrigações contraídas.

2. As certidões que não consignarem seu prazo de validade serão aceitas se tiverem sido emitidas até 90 (noventa) dias antes da data de entrega dos **Invólucros**.

3. Quando se tratar de pessoa jurídica, a **Licitante** deverá apresentar os seguintes documentos para sua qualificação jurídica:

Tabela I – Documentos relativos à regularidade jurídica	
A	Ato constitutivo e estatuto social/contrato social da **Licitante** pessoa jurídica, conforme última alteração arquivada no registro empresarial ou cartório competente. Caso a última alteração do estatuto social/contrato social não consolide as disposições do estatuto social/contrato social em vigor, deverão também ser apresentadas as alterações anteriores que contenham tais disposições.
B	Prova de eleição dos administradores em exercício da **Licitante** pessoa jurídica, devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório competente.
C	Certidão atualizada da **Licitante** pessoa jurídica expedida pelo registro empresarial ou cartório competente.
D	Em se tratando de pessoa jurídica ou sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, autorização de funcionamento e ato de registro ou autorização para o seu funcionamento, expedido pelo órgão competente.
E	Em se tratando de pessoa jurídica ou sociedade estrangeira não estabelecida no país, deverá a Licitante apresentar declaração conforme modelo constante no **Anexo 14**.

4. Quando se tratar de entidade aberta ou fechada de previdência complementar, a **Licitante** deverá apresentar para sua regularidade jurídica, adicionalmente aos documentos equivalentes à documentação prevista na Tabela I acima, os seguintes documentos:

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Tabela II – Documentos adicionais relativos à regularidade jurídica de entidade aberta ou fechada de previdência complementar	
A	Comprovante de autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente, e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

5. Quando se tratar de instituição financeira, a **Licitante** deverá apresentar para sua regularidade jurídica, adicionalmente à documentação prevista na Tabela I acima, o seguinte documento:

Tabela III – Documento adicional relativo à regularidade jurídica de Instituição Financeira	
A	Comprovação de que está autorizada a funcionar como instituição financeira pelo Banco Central do Brasil.

6. Quando a **Licitante** for fundo de investimento, deverá apresentar para sua qualificação jurídica os seguintes documentos, em substituição à apresentação dos documentos da Tabela I:

Tabela IV– Documentos relativos à qualificação jurídica de fundo de investimento	
A	Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores Mobiliários, criada pela Lei federal nº 6.385/1976.
B	Ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão competente.
C	Regulamento e alterações, se houver, devidamente registrados no Cartório de Títulos e Documentos ou na Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do Ofício Circular nº CVM/SIN 12/2019.
D	Comprovante de registro do administrador e, se houver, do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários.
E	Prova de eleição dos representantes do administrador.
F	Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente autorizado pelos seus cotistas a participar do certame, por meio de autorização decorrente da política de investimento do fundo descrita em seu regulamento, e de que o seu administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da **Licitação**, assumindo, em nome do fundo de investimento, todas as obrigações e direitos que dela decorrerem.
G	Comprovação de que a administradora e o fundo não estão em processo de liquidação judicial, mediante certidão expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sua sede, ou de liquidação extrajudicial, mediante comprovante obtido em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil BACEN.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

H	Certidão negativa de falência da administradora e gestora do fundo, expedida pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede da(s) mesma(s), com data de até 60 (sessenta) dias corridos anteriores à Data de Entrega dos **Invólucros**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Qualificação econômico-financeira

7. A **Licitante** deverá apresentar, para a comprovação da sua qualificação econômico-financeira, os seguintes documentos:

Tabela V– Documentos relativos à qualificação econômico-financeira	
A	Certidão negativa de pedido de falência, autofalência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor judicial (varas cíveis) da comarca do município onde a empresa for sediada, com data de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos **Invólucros**. Em se tratando de sociedade não empresarial ou outra forma de pessoa jurídica, certidão negativa expedida pelo distribuidor judicial das varas cíveis em geral (processo de execução) da comarca do Município onde o ente está sediado, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos **Invólucros**.
B	Balanço patrimonial e respectivo demonstrativo de resultados, já exigível na forma da lei, devidamente aprovados pela assembleia geral ou sócios, conforme o caso, apresentados na forma da lei, vedada a apresentação de balancetes ou balanços provisórios. Esses documentos deverão ser apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
C	Declaração de capacidade financeira constante do **Anexo 10** ao **Edital**. A **Licitante** deverá declarar que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e obtenção de recursos de terceiros necessários à consecução do objeto da **Concessão**, inclusive a obrigação de integralização do capital social obrigatório da **SPE**, conforme definido e descrito no **Edital** e no **Contrato** em referência.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Licitante individual – Regularidade fiscal

8. A Licitante deverá apresentar, para a comprovação da sua regularidade fiscal, os seguintes documentos:

Tabela VI– Documentos relativos à regularidade fiscal	
A	Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF).
B	Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que esteja dentro do prazo de validade nele atestado.
C	Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
D	Prova de regularidade fiscal perante as fazendas estadual e municipal (esta referente aos tributos mobiliários e imobiliários) todas do domicílio ou sede da Licitante, datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data para entrega dos **Invólucros**.
E	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas conforme disposto na Lei Federal n.º 12.440, de 7 de julho de 2011.

9. Caso alguma certidão apresentada em conformidade com os itens da Tabela VI acima seja positiva, ou nela não esteja consignada a situação atualizada do(s) débito(s), deverá ser apresentada prova de quitação e/ou certidões que apontem a situação atualizada das ações judiciais e/ou dos procedimentos administrativos arrolados, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega dos **Invólucros**.

10. Não serão aceitos comprovantes de solicitação de certidões.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Qualificação técnica

11. A **Licitante** deverá apresentar, para a comprovação da sua qualificação técnica, os seguintes documentos:

Tabela VII– Documentos relativos à qualificação técnica	
A	Declaração de Visita à área objeto do presente **Edital** ou Declaração de Conhecimento do Local, conforme **Anexos 16 e 17** deste **Edital**, a ser emitida pelo(a) próprio(a) **Licitante**, afirmando que realizou visita ao projeto de irrigação do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV) ou que tem pleno conhecimento das condições locais onde se encontra a área objeto desta **Licitação**, para evitar reclamações futuras, uma vez que quaisquer dificuldades existentes com relação à implantação do projeto e à exploração, serão de sua inteira responsabilidade e risco.
B	Declaração emitida pelo(a) próprio(a) **Licitante**, de não ser **irrigante impedido**, conforme modelo constante no **Anexo 15** deste **Edital**.
C	Atestados, licenças e/ou certidões de projetos executivos, para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional da **Licitante**, de acordo com os termos do Item 11.1 e seguintes a seguir.

11.1. A capacidade técnico-operacional, deverá ser comprovada por meio de atestados, licenças e/ou certidões de projetos executivos, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da **Licitante**, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região onde os serviços foram executados, que comprovem a prévia execução de obras de características e complexidades semelhantes às constantes do objeto da **Licitação**, correspondente à exploração de atividade agrícola de cultura irrigada em área de, no mínimo, 5.706,25 hectares, equivalente a 25% (vinte e cinto por cento) da área total irrigável estimada das Etapas III e IV.

11.1.1. Será admitido o somatório de documentos para fins de comprovação da qualificação técnica exigida, desde que ao menos em uma das experiências referidas nos atestados seja demonstrada a exploração de atividade agrícola de cultura irrigada em área de, no mínimo, 50% da área indicada no subitem anterior.

11.1.2. A experiência exigida no Subitem 11.1. também poderá ser comprovada por meio de atestados emitidos em nome de sociedade integrante do mesmo **Grupo Econômico** da **Licitante**, desde que apresentados (i) organograma do **Grupo Econômico** que demonstre a(s) relação(ões) societária(s) entre a **Licitante** e a sociedade detentora dos referidos documentos de comprovação e (ii) documentos

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

societários, nos termos da legislação aplicável, que embasam as relações societárias indicadas naquele organograma, tais como contratos sociais, estatutos sociais, livros de registro ações (incluindo ações escriturais), livros de registro de transferência de ações (incluindo ações escriturais) e acordos de quotistas ou de acionistas.

11.2. Para efeito de comprovação da qualificação técnica e operacional, a **Licitante** que desejar utilizar atestado emitido em razão de contratos executados em regime de consórcio deve apresentar, além dos respectivos atestados, os documentos comprobatórios de seu percentual de participação no consórcio ou vínculo societário com empresas detentoras da experiência aludida.

11.3. Para comprovação do item 11.2. acima, serão consideradas apenas as parcelas e os quantitativos na proporção da participação da **Licitante** na composição do consórcio.

11.4. Para fins de comprovação do percentual de participação da **Licitante** em consórcio, na forma dos itens 11.2. e 11.3., deverá ser juntada ao atestado cópia do instrumento de constituição do consórcio com todas as suas alterações.

11.5. Alternativamente, a **Licitante** que participe isoladamente ou sob a forma de **Consórcio** que não atenda aos requisitos do item 11.1, poderá comprovar a experiência exigida no item 11.1. do **Edital**, por meio da comprovação de vínculo com Profissional Qualificado que comprove deter a Capacidade Técnico-Operacional exigida, por meio da apresentação da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da região onde os serviços foram executados. Referido vínculo deverá ser demonstrado por:

i. relação de emprego ou como administrador;

ii. contrato de assistência técnica, diretamente ou por meio de empresa da qual ele seja empregado ou administrador; ou

iii. carta ou contrato de intenção assinado entre a **Licitante** e o Profissional Qualificado indicando que, em caso de êxito da **Licitante** na **Licitação**, o Profissional Qualificado assumirá obrigação de participar da **Concessão** por meio de uma das formas indicadas nos subitens i e ii acima.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

11.5.1. Caso opte por comprovar a relação de emprego, a **Licitante** deverá apresentar a Ficha de Registro de Empregados (FRE) e a Carteira de Trabalho, devidamente atualizados.

11.5.2. Para comprovar a investidura em cargo de administração, a **Licitante** deverá apresentar prova de eleição dos administradores em exercício devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório competente.

11.5.3. Para comprovar a existência do contrato de assistência técnica, a **Licitante** deverá apresentar instrumento de compromisso de assistência técnica pelo qual o Profissional Qualificado deverá se comprometer a prestar à **Licitante** a assistência técnica necessária à execução do **Contrato**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Licitante individual – Outros documentos

12. A **Licitante** deverá apresentar, ainda, os seguintes documentos:

Tabela IX Outros documentos	
A	Declaração de compromisso de cumprimento do disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; e Não Adoção de Relação Trabalhista Caracterizando Trabalho Forçado ou Análogo à Trabalho Escravo, conforme modelo constante do Anexo 7.
B	Declaração de que a **Licitante** não se encontra em processo de (i) falência, (ii) autofalência, (iii) recuperação judicial ou extrajudicial, (iv) liquidação judicial ou extrajudicial, (v) insolvência, (vi) administração especial temporária ou (vii) intervenção, conforme modelo constante do Anexo 8.
C	Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da **Licitação**, conforme modelo constante do **Anexo 9**.
D	Declaração de capacidade financeira constante do **Anexo 10** ao **Edital**. A **Licitante** deverá declarar que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e obtenção de recursos de terceiros necessários à consecução do objeto da **Concessão**, inclusive a obrigação de integralização do capital social obrigatório da **SPE**, conforme definido e descrito no **Edital** e no **Contrato** em referência
E	Minuta do estatuto social da **SPE** que deverá conter disposições que não sejam contrárias a este **Edital** e à Minuta do **Contrato** e seus **Anexos** respectivos.
F	Minuta de eventuais acordos entre os futuros acionistas da **SPE**.
G	Na hipótese do item 7.4 do **Edital**, comprovação da propriedade das áreas pela **Licitante**, mediante certidão de matrícula dos imóveis emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente, datada de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data para entrega dos **Invólucros.**

12.1. Todas as declarações acima devem ser apresentadas juntamente com documentos que comprovem os poderes dos signatários.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Licitante Estrangeira

13. As **Licitantes** estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, atenderão às exigências a serem cumpridas pelas **Licitantes** brasileiras mediante a apresentação de documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado e, adicionalmente, apresentarão os seguintes documentos:

Tabela X - Documentos adicionais relativos à qualificação jurídica das Licitantes estrangeiras	
A	Procuração outorgada ao representante legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, conforme modelo constante do **Anexo 13**.

Tabela XI - Outros documentos relativos à qualificação das Licitantes estrangeiras	
A	Declaração de submissão à legislação da República Federativa do Brasil e de renúncia a qualquer reclamação por via diplomática, conforme modelo constante do **Anexo 11**.

13.1. As sociedades estrangeiras provenientes de Estados Signatários da Convenção Sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada no Brasil por meio do Decreto Federal n.º 8.660/16, poderão substituir a necessidade de autenticação pelo respectivo consulado, referida no item 13, pela aposição da apostila de que trata a referida Convenção, quando couber.

13.1.1. A documentação e a respectiva apostila deverão ser traduzidas por tradutor juramentado e com firma reconhecida como verdadeira por notário público.

13.2. As **Licitantes** estrangeiras poderão, para os fins de sua qualificação, apresentar documentos de suas matrizes ou respectivas filiais que sejam equivalentes aos solicitados para qualificação de pessoas jurídicas brasileiras e que cumpram com os requisitos legais no país de constituição da **Licitante** estrangeira.

13.3. Em caso de inexistência de documentos equivalentes nos respectivos países de origem aptos ao atendimento das exigências previstas neste **Anexo 5**, ou de documentos para as respectivas filiais brasileiras, as Licitantes estrangeiras deverão apresentar:

13.3.1. declaração assinalando tal circunstância; e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

13.3.2. documento alternativo que, ainda que não equivalente, explique e atenda, o quanto possível, ao objetivo do documento exigido neste **Anexo 5**, nos termos do subitem 13.3.

13.4. É prerrogativa da **CODEVASF** analisar e decidir sobre a validade dos documentos recebidos das **Licitantes** estrangeiras.

14. Os balanços e demonstrativos de resultados apresentados deverão ser aqueles já exigíveis pela legislação e aprovados pela administração. Esses documentos deverão ser apresentados de acordo com os princípios contábeis aceitos no Brasil, a fim de possibilitar a comparação das informações apresentadas por todas as **Licitantes**.

15. Os documentos em língua estrangeira deverão ser apresentados com a(s) assinatura(s) devidamente reconhecida(s) como verdadeira(s) por notário ou outra entidade de acordo com a legislação aplicável aos documentos, que deverá ser reconhecida por uma representação consular brasileira, se aplicável, devidamente traduzidos ao português por tradutor público juramentado, sendo que as procurações deverão ser registradas em Cartório de Títulos e Documentos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Licitante em Consórcio

16. A **Licitante** sob a forma de **Consórcio** deverá apresentar todos os documentos previstos nos itens anteriores deste **Anexo 5** para cada uma das consorciadas, conforme o caso.

17. Adicionalmente aos documentos previstos nos itens acima, os **Consórcios** deverão apresentar os seguintes documentos:

Tabela XII - Documentos adicionais relativos à qualificação jurídica do consórcio	
A	Termo de Compromisso de Constituição de Sociedade de Propósito Específico, contendo, no mínimo: • denominação, organização e objetivos do **Consórcio**; • qualificação das empresas consorciadas; • composição do **Consórcio**, com as respectivas participações de suas integrantes; • indicação da empresa líder, responsável pela realização dos atos que caibam ao **Consórcio** durante a **Licitação**; • previsão de responsabilidade solidária entre as empresas consorciadas referente aos atos relacionados à **Licitação**; e • obrigação quanto à futura constituição de **SPE**, com referência à participação de cada empresa consorciada no capital social da **SPE**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 6

Modelo de Carta de Apresentação da Documentação de Caráter Geral

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] - Apresentação da Documentação de Caráter Geral

Prezados Senhores,

1. **[Licitante]** ("**Licitante**") por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), apresenta anexos os documentos para habilitação no certame licitatório em referência, nos termos do subitem 14.1 do Edital em referência, organizados consoante a ordem ali anexo índice.

2. A Licitante declara expressamente que tem pleno conhecimento dos termos do Edital em referência e que os aceita integralmente, em especial, no que tange às faculdades conferidas à Comissão Técnica de Julgamento de conduzir diligências especiais para verificar a veracidade dos documentos apresentados e buscar quaisquer esclarecimentos necessários para elucidar as informações neles contidas.

3. A Licitante declara expressamente que atendeu a todos os requisitos e critérios para habilitação e apresentou os Documentos de Habilitação, conforme definido no Edital n.º [●]/20[●], de forma correta.

4. A Licitante declara, ainda, que os Documentos de Habilitação ora apresentados são completos, verdadeiros e corretos em cada detalhe.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 7

Modelo de Carta de Declaração de Regularidade ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; e Não Adoção de Relação Trabalhista Caracterizando Trabalho Forçado ou Análogo à Trabalho Escravo

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] - Declaração de Regularidade ao Artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal; e Não Adoção de Relação Trabalhista Caracterizando Trabalho Forçado ou Análogo à Trabalho Escravo

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a **[Licitante]**, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se encontra em situação regular perante o Ministério da Economia, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, bem como que não adota relação trabalhista caracterizando trabalho forçado ou análogo a trabalho escravo, conforme disposto na Lei Federal n.º 9.777, de 30 de dezembro de 1998, na Lei Federal n.º 10.803, de 11 de dezembro de 2003, e na Lei Complementar Federal n.º 75, de 20 de maio de 1993.

Atenciosamente,

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 8

Modelo de Carta de Declaração de Inexistência de Processo Falimentar, Concordata, Recuperação Judicial, Extrajudicial ou Regime de Insolvência

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Declaração de Inexistência de Processo Falimentar

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a **[Licitante]**, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não se encontra em processo de falência, autofalência, recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial ou extrajudicial, insolvência, administração especial temporária ou sob intervenção do órgão fiscalizador competente.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 9

Modelo de Carta de Declaração de Ausência de Impedimento para Participação na Licitação

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Declaração de Ausência de Impedimento para Participação na Licitação

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a **[Licitante]**, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que não está impedida de participar de licitações públicas.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Anexo 10

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Modelo de Carta de Declaração de Capacidade Financeira

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Declaração de Capacidade Financeira

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a **[Licitante]**, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros suficientes para cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto da Concessão. Declara, além disso, que (i) tem capacidade de contratar todos os seguros necessários à consecução do objeto da concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade de obter os recursos para a integralização em moeda corrente nacional dos valores previstos no subitem 17.2.4 do Edital.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 11

Modelo de Declaração Formal de Expressa Submissão à Legislação Brasileira e de Renúncia de Reclamação por via Diplomática

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Declaração Formal de Expressa Submissão à Legislação Brasileira e de Renúncia de Reclamação por Via Diplomática

Prezados Senhores,

Em atendimento ao subitem 14.1 do Edital em referência, a **[Licitante]**, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, para os devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira e renúncia integral de reclamar, por quaisquer motivos de fato ou de direito, por via diplomática.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Anexo 12

Modelo de Procuração

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Pelo presente instrumento de mandato, **[Licitante]**, [qualificação], doravante denominada "**Outorgante**" para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele:

a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional MIDR, para estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito no Edital n.º [●]/20[●], inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;

b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;

c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; e

d) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da Data de Entrega dos Invólucros, devendo ser prorrogada por igual prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de expiração.

[local], [●] de [●] de [●].

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 13

Modelo de Procuração (Licitante Estrangeira)

Pelo presente instrumento de mandato, **[Licitante]**, [qualificação], doravante denominada "**Outorgante"** para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele:

a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional MIDR, para estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito no Edital n.º [●]/20[●], inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;

b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;

c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;

d) receber citação para ações judiciais e intimações ou notificações em processos administrativos e judiciais; e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.

Esta procuração tem prazo de validade mínimo de 1 (um) ano a contar da Data de Entrega dos **Invólucros**, devendo ser prorrogada por igual prazo, com 30 (trinta) dias de antecedência da data de expiração.

[local], [●] de [●] de [●].

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 14

Modelo de Carta de Declaração de Licitante Estrangeira

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Licitante Estrangeira

Prezados Senhores,

Em atendimento ao Anexo 5 do Edital em referência, a **[Licitante]**, caracterizada com a Licitante Estrangeira, por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que não funciona no Brasil, nos termos do artigo 70, parágrafo único, da Lei Federal n.º 14.133/2021, e que

(i) os documentos abaixo indicados do país de origem da empresa (NOME E QUALIFICAÇÃO) são equivalentes aos documentos; e/ ou

Descrição do documento do país de origem	Documento exigido no Edital	Item do Edital em que o documento é exigido

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

(ii) os documentos abaixo indicados não possuem documento equivalente no país de origem da empresa (NOME E QUALIFICAÇÃO).

Documento exigido no Edital que não possui documento equivalente no país de origem	Item do Edital em que o documento é exigido

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 15

Modelo de Declaração de Não Ser Irrigante Impedido

_____, CNPJ n.º _____, declara-se, sob as penas da lei, não ser **irrigante impedida**, ou seja, não ter sido excluída de Projeto Público de Irrigação implantado pela CODEVASF, por inadimplência ou ter tido unidade parcelar adquirida junto à CODEVASF, ou junto a terceiros, com anuência da CODEVASF, retomada ou devolvida há menos de 5 (cinco) anos, conforme instrução inserida no Edital n.º [●]/20[●].

[local], [●] de [●] de [●].

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 16

Declaração de Visita

Eu, _____, CPF nº. _____, representante da_____, CNPJ n.º_____, declaro que no dia [●]/[●]/20[●], visitei o Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), localizado no Estado de Minas Gerais, e tenho pleno conhecimento das condições locais onde se encontra a área objeto dessa licitação.

Assino a presente declaração para fins constantes do Edital n.º [●]/20[●].

[local], [●] de [●] de [●].

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 17

Declaração de Conhecimento do Local

Eu, _____, CPF nº. _____, representante da_____, CNPJ n.º_____, declaro que possuo conhecimento da área de concessão e demais instalações existentes do Projeto do Jaíba (Etapas III e IV), localizado no Estado de Minas Gerais, e que estou a par da complexidade e das condições do empreendimento, não cabendo posteriormente qualquer alegação de seu desconhecimento.

Assino a presente declaração para fins constantes do Edital n.º [●]/20[●].

[local], [●] de [●] de [●].

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 18

Manual de Procedimentos da B3

(Este documento será disponibilizado de forma apartada)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275

Anexo 19

Modelo de Carta de Ratificação de Lance

[local], [●] de [●] de [●].

À Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF)

SGAN, Quadra 601, Conjunto I Ed. Dep. Manoel Novaes Brasília-DF - CEP: 70.830-901

Ref.: Edital n.º [●]/20[●] – Ratificação de Lance

Prezados Senhores,

A (NOME E QUALIFICAÇÃO DA LICITANTE), para os fins do Edital n° [●]/20[●], vem, pela presente, ratificar a sua proposta feita na Sessão Pública, propondo, em caráter irrevogável, o valor de outorga de R$ [●]([●]), de acordo com os termos e condições contemplados no Edital.

Atenciosamente,

_____

[Licitante]

[representante(s) credenciado(s)]

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC B4168275